Политика конфиденциальности ООО «МАВИС-Бетон» в отношении персональных

данных пользователей сайта www.mavis-beton.ru

1. Назначение и сфера применения политики

1.1. Политика конфиденциальности (далее - Политика) ООО «МАВИС-Бетон» (далее – «Общество») в отношении персональных данных пользователей сайта www.mavis-beton.ru» (далее - «Сайт») определяет характер действий ООО «МАВИС-Бетон» в области обработки и защиты персональных данных пользователей, а также сбора и обработки метрических данных с целью соблюдения права на неприкосновенность личной информации, частной жизни, личной и семейной тайны.

1.2. Политика неукоснительно исполняется руководителями и работниками всех структурных подразделений, филиалов и представительств ООО «МАВИС-Бетон».

1.3. К настоящей Политике имеет доступ любой субъект персональных данных, в том числе с использованием сети «Интернет».

1.4. Общество периодически актуализирует настоящую Политику и вправе в одностороннем порядке в любой момент изменять ее условия. Общество рекомендует регулярно проверять содержание настоящей Политики на предмет ее возможных изменений. Опубликованная на сайте Политика всегда актуальна на дату ее прочтения.

1.5. Во всем ином, что не предусмотрено настоящей Политикой, Общество руководствуется положениями действующего законодательства Российской Федерации.

2. Определения

2.1. **Персональные данные** - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). К такой информации, в частности, можно отнести: ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес, сведения о семейном, социальном, имущественном положении, сведения об образовании, профессии, доходах, а также другую информацию, позволяющую по совокупности определить (идентифицировать) субъекта персональных данных.

2.2. **Обработка персональных данных** - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

2.3. **Субъект персональных данных** - физическое лицо, чьи персональные данные обрабатываются.

2.4. **Оператор** - лицо, самостоятельно или совместно с иными лицами организующее и (или) осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными. Для целей настоящей Политики Общество, обрабатывая персональные данные, является оператором, если иное прямо не указано в Политике.

2.5. **Обработчик** - любое лицо, которое на основании договора с оператором осуществляет обработку персональных данных по поручению такого оператора, действуя от имени и (или) в интересах последнего при обработке персональных данных. Оператор несет ответственность перед субъектом персональных данных за действия или бездействия обработчика. Обработчик несет ответственность перед оператором.

2.6. Прочие термины используются в настоящей Политике в соответствии со значениями, определяемыми действующим законодательством Российской Федерации, если иное прямо не указано в Политике.

3. Порядок и условия обработки персональных данных

3.1. Под безопасностью персональных данных Общество понимает защищённость персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, и принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных.

3.2. Обработка и обеспечение безопасности персональных данных в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», подзаконных актов, других

определяющих случаи и особенности обработки персональных данных законов Российской Федерации, а также руководящих и методических документов Правительства Российской Федерации, Минцифры России, Роскомнадзора, ФСТЭК России и ФСБ России.

3.3. При обработке персональных данных Общество придерживается следующих принципов:

- законности и справедливости;
- ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;
- недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора персональных данных;
- недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
- соответствия содержания и объёма обрабатываемых персональных данных заявленным целям обработки;
- недопущения избыточности обрабатываемых персональных данных по отношению к заявленным целям обработки;
- обеспечения точности персональных данных, их достаточности, а в необходимых случаях и актуальности по отношению к целям обработки персональных данных, а также принятия мер по удалению или уточнению неполных или неточных данных;
- прозрачности обработки персональных данных: субъекту персональных данных может предоставляться соответствующая информация, касающаяся обработки его персональных данных;
- осуществления хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют заявленные цели обработки персональных данных.

3.4. Общество обрабатывает персональные данные на следующих условиях:

Цель обработки персональных данных	**Категории субъектов персональных данных**	**Категории и перечень персональных данных**

Для осуществления Обществом предпринимательской деятельности, в т. ч. путем рекламирования себя, своих сервисов и услуг, контроля качества использования своих сервисов и услуг третьими лицами, взаимодействия с субъектами персональных данных, контрагентами и третьими лицами, в соответствии с действующим законодательством РФ, уставом Общества, внутренними документами и локальными нормативными актами Общества.	Пользователи сайта	● Имя; ● Номер телефона; ● Адрес электронной почты.

3.5. Общество вправе поручить обработку персональных данных третьим лицам — обработчикам — на основании заключаемых с этими лицами договоров. К таким лицам, в частности, относятся поставщики услуг, которые помогают Обществу в его деятельности.

Обработчики обязуются соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» (включая ст. 18.1 и ч. 5 ст. 18), иными законами и подзаконными актами. Для каждого обработчика в договоре будут определены:

- перечень обрабатываемых персональных данных;
- цели их обработки;
- перечень действий (операций), которые будут совершаться с персональными данными обработчиком;

- обязанности обработчика по соблюдению конфиденциальности и обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, а также перечень принимаемых обработчиком мер по обеспечению защиты обрабатываемых им персональных данных, включая требование об уведомлении Общества об инцидентах с персональными данными;
- обязанность по запросу Общества в течение срока действия поручения на обработку персональных данных предоставлять Обществу документы и иную информацию, подтверждающие принятие мер и соблюдение в целях исполнения поручения Общества требований, установленных Федеральным законом № 152-ФЗ.

Обработчик не обязан получать согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. Если для обработки персональных данных по поручению Общества необходимо получение согласия субъекта персональных данных, такое согласие получает непосредственно Общество.

3.6. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество вправе осуществлять передачу персональных данных третьим лицам, в том числе без поручения таким лицам обработки персональных данных.

3.7. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Общество прекращает обработку персональных данных (в отношении любой из заявленных выше целей) и уничтожает их в случаях:

- ликвидации Общества;
- реорганизации Общества, влекущей прекращение его деятельности;
- отпадения правовых оснований обработки персональных данных и/или достижения целей обработки персональных данных.

Конкретный порядок уничтожения персональных данных на носителях, содержащих персональные данные, в том числе внешних/съемных электронных носителях, бумажных носителях и в информационных системах персональных данных, определяются Обществом в своих внутренних документах и локальных нормативных актах.

3.8. Общество может собирать техническую информацию, когда пользователь посещает сайт Общества. Сюда входит такая информация, как IP-адрес, тип используемого мобильного устройства, операционная система устройства и тип

браузера, уникальный идентификатор устройства, адрес ссылающихся веб-сайтов, путь, по которому пользователь проходит через веб-сайт Общества, и так далее.

Общество может также использовать такие технологии, как файлы cookie, веб-маяки и идентификаторы мобильных устройств, для сбора информации об использовании веб-сайта Общества. Файлы cookie позволяют Обществу предоставлять пользователям соответствующую информацию по мере использования ими веб-сайта Общества (например, открывать и загружать соответствующие страницы).

Веб-маяки позволяют узнавать, была ли посещена определенная страница, было ли открыто электронное письмо или были ли эффективны рекламные баннеры на веб-сайтах Общества и других сайтах.

Общество использует данную информацию для обеспечения работоспособности сайта, для повышения качества оказываемых услуг, исправления ошибок и улучшения пользовательского опыта в целом. При этом Общество не преследует цели идентифицировать конкретного пользователя сайта и услуг Общества.

3.9. Общество при осуществлении обработки персональных данных:

- принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов и локальных нормативных актов Общества в области персональных данных;
- принимает правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных;
- назначает лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в Обществе;
- издает внутренние документы, определяющие политику Общества в отношении обработки персональных данных, локальные акты по вопросам обработки персональных данных, а также локальные акты, устанавливающие процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений;
- осуществляет ознакомление работников Общества, его филиалов, представительств и структурных подразделений, непосредственно

осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации, внутренних документов и локальных нормативных актов Общества в области персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных, и обучение указанных работников;

- проводит регулярные обязательные тренинги для своих работников по вопросам персональных данных;
- осуществляет внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, иным требованиям к защите персональных данных, настоящей Политике, внутренним документам и локальным нормативным актам Общества в области персональных данных;
- публикует или иным образом обеспечивает неограниченный доступ к настоящей Политике;
- прекращает обработку персональных данных и уничтожает их в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- совершает иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

4. Права субъекта персональных данных

Лицо, персональные данные которого обрабатываются Обществом, имеет:

- право на отзыв ранее данного им согласия на обработку персональных данных;
- право на получение информации, касающейся обработки персональных данных;
- право требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными, не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также требовать прекращения обработки персональных данных, если цель такой обработки достигнута Обществом.

Согласно ч. 2 ст. 9, ч. 4 и 5 ст. 21 Федерального закона «О персональных данных» Общество вправе продолжить обработку персональных данных при наличии иных правовых оснований.

Если иной порядок взаимодействия Общества и субъекта персональных данных не предусмотрен соответствующим документом между ними (например, договором или текстом согласия на обработку персональных данных), для реализации указанных прав субъекту персональных данных необходимо направить Обществу заявление в письменной форме и подписанное собственноручной подписью заказным письмом ООО «МАВИС-Бетон» по адресу: 198096, г. Санкт-Петербург, Дорога на Турухтанные острова, дом 6, строение 5, помещ. 1-Н, часть 41.

Такое заявление должно в обязательном порядке содержать описание требований субъекта персональных данных, а также следующие сведения:

- ФИО субъекта персональных данных;
- номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе ЛИБО иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать субъекта персональных данных;
- сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с Обществом, ЛИБО сведения, иным способом подтверждающие факт обработки персональных данных Обществом;
- подпись субъекта персональных данных или его представителя.

5. Сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных

Общество при обработке персональных данных принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. Общество регулярно пересматривает и актуализирует принимаемые меры для обеспечения наилучшей защищенности обрабатываемых персональных данных – такие меры описываются в

настоящей Политике, внутренних документах и локальных нормативных актах Общества.

К таким мерам, в частности, относится:

- определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных;
- применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации;
- обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер;
- восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
- установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных;
- контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных;
- учет машинных носителей персональных данных;
- проведение мониторинга действий пользователей, проведение разбирательств по фактам нарушения требований безопасности персональных данных.